

1514635-72.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160643/2021 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 18492195 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 1830/21/328 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 2160643 - 64º D.P. CID.AE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514635-72.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514635-72.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2160643/2021 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 18492195 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO, 1830/21/328 - 64º D.P. CID.AE

CARVALHO, 2160643 - 64º D.P. CID.AE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CLARA MOREIRA BARBOSA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ANA CLARA MOREIRA BARBOSA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos c.c. o artigo 40, inciso

VI, todos da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal porque, no dia 14 de junho de 2021, por volta de 16h35, numa viela localizada na Rua Espelho Cristalino, altura do nº 10, Itaquera, nesta cidade e comarca, agindo em concurso, previamente ajustada e em unidade de desígnios com o adolescente Igor Ferreira de Matos, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 200 porções de maconha (pesando 1.744,1g); 7 porções de skunk (pesando 7,3g), 5 porções de cocaína (pesando 3g) e 15 porções de crack (pesando 12,7g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia ainda que, nas mesmas circunstâncias de local acima descritas, desde data não precisada, mas até o dia 14 de junho, ANA CLARA MOREIRA BARBOSA, o adolescente Igor Ferreira de Matos e outras pessoas não identificadas associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06) (fls. 91/94).

Recebida a denúncia (fls. 99), foi a ré citada (fls. 188). Apresentou resposta à acusação (fls. 155/160). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a parcial procedência, com a condenação da acusada apenas pelo crime de tráfico de drogas, e sem a causa de aumento articulada na denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas por ambos os delitos. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento, a fixação das penas no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 18/21), auto de exibição e apreensão (fls. 22), imagem fotográfica (fls. 23), auto de constatação (fls. 39/43) e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 181/184).

A ré confessou o tráfico de drogas na fase policial (fls. 05).

Em juízo, Ana Clara voltou a admitir a traficância. Era o seu primeiro dia naquela atividade. Permanecera por mais de 24h fazendo uso de drogas como lança-perfume, maconha e cocaína. Pela manhã, conversou com alguns traficantes e perguntou se eles precisavam de alguém para vender. Recebeu, assim, um saco cheio de drogas. Realizou algumas vendas e, às 16h30, foi presa. Não havia nenhum olheiro menor de idade auxiliando, disse a acusada. Por fim, exibiu uma caderneta para demonstrar sua gravidez de três meses.

O PC Robert José Pereira de Andrade informou que, na data do fato, participava de uma operação de combate ao tráfico. O local do fato já era conhecido como ponto de venda. Além disso, tinha informação de moradores sobre um rapaz que seria o olheiro. Conseguiu abordá-lo e descobriu que se tratava de um adolescente. Seu parceiro, mais à frente, deteve a acusada, na posse de uma sacola cheia de porções de drogas. Ele se encontrava visivelmente drogada; disse que havia virado a noite em um baile e estava no local há mais de 24h.

O policial civil Hamilton Crisóstomo Cândido informou que, junto do colega Robert, atuavam em operação de combate ao tráfico. O local dos fatos já era conhecido como ponto de venda. Sabia de um olheiro e tinha anotação de suas características físicas. Foi seu parceiro quem o deteve. Mais à frente viu a ré; presenciou quando

ela entregou algo a terceiro. Quando abordada, Ana disse que estava na rua, sem dormir há mais de um dia e meio. Admitiu cuidava “do movimento, no molho” (sic; no jargão, vendia drogas para poder consumir). Indagada, Ana disse que era sua primeira vez no tráfico. Detrás dela foi apreendida uma sacola cheia de drogas.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

Os policiais civis Hamilton e Robert, em depoimentos coesos, firmes e coerentes, revelaram ter flagrado Ana Clara em pleno comércio drogas. Com a ré apreenderam 200 porções de maconha (pesando 1.744,1g); 7 porções de “skank” (pesando 7,3g), 5 porções de cocaína (pesando 3g) e 15 porções de crack (pesando 12,7g).

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do extinto Egrégio TACRIM:

Se, nos termos do artigo 202, do Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha, a situação funcional dos policiais não os inibia de deporem, nem uma espécie de suspeição genérica, por tal circunstância, retirava-lhes, a priori, toda e qualquer credibilidade, segundo o pretendido neste recurso. Embora policiais, suas declarações são totalmente idôneas e isentas de parcialidade, ademais, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 68/64) e, além disso, é inaceitável e preconceituosa a alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como e todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (Apelação Criminal nº 276.697-3/0, “in” RT 530/372).

Desse modo, a confissão, os depoimentos dos policiais autuantes e a evidência da apreensão das drogas formam um contexto probatório sólido e plenamente apto à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da 11.343/2006 (As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação) não restou provada. Só teve respaldo na confissão extrajudicial, retratada em juízo no que diz a seu respeito. Assim, à míngua de provas concretas, produzidas sob o crivo do contraditório, de rigor o seu afastamento.

Não há, ademais, prova suficiente da associação para o tráfico, como admitiu a lúcida representante do Ministério Público. A investigação não foi aprofundada com essa finalidade. Não foi realizada nenhuma outra diligência com vistas à prova das elementares típicas do artigo 35 da Lei de Drogas, não estando presente a prova da habitualidade e permanência da associação.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis à ré. Estabelece-se sua pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ana Clara era menor de 21 anos e confessou espontaneamente o delito. Sua pena, contudo, não pode ser reduzida para aquém do mínimo consoante o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

É caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da

Lei 11.343/2006. Ana Clara era menor e primária ao tempo do fato. Está comprovadamente grávida e confessou o crime. Não há nos autos, além da própria conduta objeto desta ação penal, indicativo concreto de que ela integrasse organização criminosa ou se dedicasse à prática de crimes. Assim, frente a quantidade e variedade de drogas apreendidas, aplico a causa de redução pela metade, tornando definitivas as penas, na ausência de outras causas legais modificadoras, em 2 anos, 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos “erga omnes”, vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes Hediondos.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o “quantum” de pena, a confissão, a menoridade e a primariedade, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito), estabeleço o regime prisional aberto.

Presentes os requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade, impondo-se o pagamento de mais 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira da ré.

Posto isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar ANA CLARA MOREIRA BARBOSA, qualificada nos autos, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 às penas de 2 anos, 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa; e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvê-la da imputação do artigo 35 da Lei 11.343/2006.

Defere-se o direito de recorrer em liberdade ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos valores apreendidos.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA